

ASSEMBLEA ORDINARIA 2020

Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno

(ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento Assembleare ed elettorale)

Signori Soci,
nel corso dell'Assemblea ordinaria 2020 della nostra Banca sono sottoposte alle Vostre deliberazioni le seguenti materie all'ordine del giorno, riguardo alle quali sono di seguito riportate brevi note illustrative e le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione.

1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti

L'illustrazione completa e approfondita del bilancio della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato della gestione, è contenuta nel progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relativa Relazione sulla gestione. La documentazione integrale relativa al bilancio, pubblicata anche nell'area riservata ai soci del sito della Banca, resta depositata nei 15 giorni che precedono la riunione assembleare, presso la Sede Legale, la Direzione Generale e le Sedi distaccate della Banca, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente.

Il progetto di bilancio 2019 si è chiuso con un utile netto di euro 11.090.498, il più alto mai conseguito dalla Banca.

Oltre al risultato economico, decisamente superiore alle previsioni di budget, va registrato la sensibile crescita dei volumi raccolti da clientela e la riduzione molto limitata degli impieghi – nonostante l'operazione di cessione dei crediti non performing realizzata nell'esercizio (GACS III) – in un contesto economico contraddistinto dalla stagnazione del ciclo economico e scarsa domanda di investimenti e consumi. Significativa anche la crescita del patrimonio e, conseguentemente, i maggiori margini rispetto ai requisiti patrimoniali richiesti, nonché il progressivo innalzamento dei livelli di copertura dei crediti deteriorati. Dal punto di vista economico, si sottolinea come la riduzione della redditività primaria (margine di interesse) causata dai tassi ancora decrescenti, sia stata ben compensata dalla crescita dei ricavi da servizi determinando una crescita della redditività complessiva (margine di intermediazione), affiancata ad un sostanziale contenimento dei costi operativi.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera: "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Banca come esposto nella documentazione di "Stato patrimoniale", di "Conto economico", "Prospetto della redditività complessiva", "Prospetto delle variazioni del patrimonio netto", "Rendiconto finanziario", nella "Nota integrativa", nonché nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione".

2. Destinazione del risultato di esercizio: determinazioni

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, l'Assemblea deve deliberare in merito alla destinazione e alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio come previsto dall'art. 2433 del codice civile.

Dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 della Banca risulta un utile netto pari a Euro 11.090.498,04.

In relazione al citato risultato di esercizio, la proposta di ripartizione dell'utile netto che formula il Consiglio di Amministrazione è la seguente:

• A riserva legale (91,50%)	€ 10.147.783,10
• A Fondo Mutualistico Cooperazione (3,00%)	€ 332.714,94
• A disposizione Cda per beneficenza e mutualità (5,50%)	€ 610.000,00

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'ipotesi di ripartizione sopra proposta tiene conto del divieto, imposto dalle norme fiscali, di distribuire utili fino a che non siano state ricostituite le riserve indivisibili utilizzate per copertura di perdita di esercizio (fattispecie verificatasi con la copertura della perdita d'esercizio 2016). Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che non si proporrà alcuna distribuzione di dividendo ai Soci mentre - come già avvenuto con la ripartizione dell'utile del precedente esercizio - si potrà procedere ad assegnare una quota di utile a disposizione del Consiglio di Amministrazione per beneficenza e mutualità, come espressamente consentito dall'amministrazione finanziaria in risposta a specifico interpello.

3. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia

Sono fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza sull'attuazione delle politiche deliberate nel corso delle precedenti assemblee, cd. informativa ex post, nonché l'informativa concernente gli esiti delle verifiche effettuate dalla revisione interna, documenti pubblicati anche nell'area riservata ai soci del sito della Banca, e sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea le Politiche di remunerazione e incentivazione 2020, pubblicate anche nell'area riservata ai soci del sito della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di approvare le Politiche di remunerazione e incentivazione 2020, secondo il testo di cui innanzi.

4. Informativa in tema di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla Banca"

Sono fornite le informative previste dalle Disposizioni di Vigilanza relative all' "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati".

Il Consiglio di Amministrazione ha recepito la "Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse" trasmessa da Iccrea Banca, diretta ad aggiornare e rendere omogenei i presidi per la gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Per quanto riguarda, in particolare, le Operazioni con Soggetti Collegati, la Politica richiama l'obbligo di



identificare un Perimetro Unico dei Soggetti Collegati di Gruppo (Perimetro Unico).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il “Regolamento Operativo in Materia di Operazioni con Soggetti Collegati e Conflitti di Interesse”, redatto con lo scopo di definire le principali regole operative, nonché i ruoli e le responsabilità relative a tale processo coerentemente con quanto disciplinato dalla “Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse”. Nell’occasione, è stato individuato ed istituito un apposito Comitato endo-consiliare, denominato Comitato Operazioni con Soggetti Collegati, costituito da due Amministratori indipendenti di cui uno effettivo e l’altro supplente, a cui attribuire il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo riservato agli Amministratori Indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Si informa infine che nel 2019 non sono state deliberate operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati sulle quali il Comitato Rischi e controlli interni, l’Amministratore indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato rilievi.

5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l’espletamento del mandato

All’Assemblea compete la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci, in conformità alle politiche di remunerazione vigenti, e la determinazione dei criteri per il rimborso delle spese a favore di amministratori e sindaci.

Il Consiglio propone all’Assemblea di stabilire i compensi nella seguente misura:

- ai componenti del Consiglio di Amministrazione: gettone di presenza pari a € 450 per riunione, con liquidazione annuale;
- ai componenti del Comitato Esecutivo: gettone di presenza pari a € 320 per riunione con liquidazione annuale;
- al Presidente del Comitato Esecutivo: compenso annuo pari ad € 45.000;
- al membro effettivo del Comitato Operazioni con soggetti collegati: compenso annuo pari ad € 5.000;
- al membro supplente del Comitato Operazioni con soggetti collegati: compenso pari ad € 450 per ogni singolo intervento richiesto;
- al consigliere con delega al sistema dei controlli interni: compenso annuo pari ad € 5.000;
- al Presidente del Collegio Sindacale:
 1. compenso annuo per la durata del triennio pari a € 50.000 per i controlli sull’amministrazione ex art. 2403 c.c., per la partecipazione alle riunioni periodiche previste dall’art. 2404 c.c. e per la redazione della relazione al bilancio prevista dall’art. 2429 c.c. e un gettone di presenza di € 450 per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, di € 320 per il Comitato Esecutivo e l’Assemblea dei soci, compresa quella di approvazione del bilancio annuale di esercizio. Il gettone è stabilito in via forfetaria e, quindi, indipendentemente dalla durata oraria delle riunioni;
 2. compenso annuo pari ad € 10.000 quale Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;
- ai membri effettivi del Collegio Sindacale:
 1. compenso annuo per la durata del triennio pari a € 35.000 per i controlli sull’amministrazione ex art. 2403 c.c., per la partecipazione alle riunioni periodiche previste dall’art. 2404 c.c. e per la redazione della relazione al bilancio prevista dall’art. 2429 c.c. e di un gettone di presenza di € 450 per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, di € 320 per il Comitato Esecutivo e per la partecipazione all’Assemblea dei soci, compresa quella di approvazione del bilancio annuale di esercizio. Il gettone è stabilito in via forfetaria e, quindi, indipendentemente dalla durata oraria delle riunioni;
 2. compenso annuo pari ad € 5.000 quali membri dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

L’Assemblea è chiamata a deliberare i parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute dagli esponenti aziendali nello svolgimento del loro mandato per viaggi e soggiorni.

Per quanto concerne il rimborso chilometrico delle spese di viaggio effettuate con autovetture personali, viene proposto che la relativa liquidazione avvenga sulla base delle tabelle concordate per il personale dipendente delle Bcc sulla base del vigente CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari.

Viene inoltre proposta la stipula, per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di una polizza infortuni per i rischi professionali ed extra professionali, di una polizza responsabilità civile per danni provocati a terzi nell’espletamento del mandato.

Il costo complessivo annuo dei premi assicurativi viene stimato in € 19.000,00, suddivisi in € 3.000,00 per la polizza infortuni per rischi professionali ed extra professionali e € 16.000 per polizza per responsabilità civile.

6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale

8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri

In coincidenza con la data di svolgimento dell’Assemblea, cessano dalla carica per scadenza del termine triennale i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, per cui si rende necessario che l’Assemblea provveda alla ricomposizione dei predetti organi per il triennio 2020/2022.

La disciplina relativa alla nomina delle cariche sociali e ai connessi adempimenti propedeutici (candidature, pubblicità, ecc.) è contenuta negli articoli 28 e 28 bis del nostro Statuto sociale e nel Capo VII del Regolamento elettorale ed assembleare, ai quali si rinvia, e allo specifico avviso pubblicato sul sito web della Banca (www.chiantibanca.it - Assemblea - Area Riservata Soci), ove è altresì consultabile anche il citato Regolamento elettorale ed assembleare.

Le candidature proposte all’Assemblea sono state rese note ai soci mediante affissione nei locali della Sede Legale, della Direzione Generale, delle Sedi distaccate e delle succursali della Banca e pubblicate sul sito internet istituzionale della Banca.

Monteriggioni, 15 maggio 2020